Guía 1: Cómo organizar y dirigir consejos de residentes



Índice

Cómo organizar y dirigir consejos de residentes 3

Consejo de residentes debidamente elegido 3

Cómo formar un consejo de residentes 4

Funciones 6

El papel de la autoridad de vivienda ante el consejo de residentes 7

Qué pueden hacer los consejos de residentes 8

Documentos escritos del consejo de residentes 8

Estructura de liderazgo 9

Comités 10

Consejos de residentes jurisdiccionales 11

Recursos 12

Este documento forma parte del **Kit de herramientas para la organización y participación de residentes de vivienda pública**. El kit completo incluye guías temáticas, documentos y formularios personalizables para consejos de residentes, herramientas relacionadas con los fondos de participación de inquilinos y estudios de caso de organizaciones de residentes de todo el país. Para ver el kit completo, visite: **https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/**

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos y no es un documento oficial ni obligatorio del HUD.

Crédito de la foto de portada: Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU.

CÓMO ORGANIZAR Y DIRIGIR CONSEJOS DE RESIDENTES

Cuando los vecinos de una comunidad de vivienda pública se unen y forman una organización para mejorar sus hogares y su comunidad, están creando un consejo de residentes. Otros nombres para este mismo tipo de organización son asociación o consejo de inquilinos, asociación de residentes u organización de inquilinos/residentes. Los consejos de residentes le permiten negociar con el arrendador —en el caso de la vivienda pública, la autoridad de vivienda—, trabajar en asuntos que preocupan a la comunidad y conocer a sus vecinos. Al participar, los residentes pueden desarrollar y fortalecer habilidades de comunicación, liderazgo, gestión de una organización y mucho más.

Como residentes de vivienda pública, ustedes tienen derechos específicos relacionados con la formación de un consejo de residentes y la participación en él. Los consejos de residentes pueden participar activamente mediante una colaboración con la autoridad de vivienda para asesorar y ayudar en todos los aspectos del funcionamiento de la vivienda pública.

Regulaciones del HUD: el papel de un consejo de residentes

"El papel de un consejo de residentes es mejorar la calidad de vida y la satisfacción de los residentes y participar en iniciativas de autoayuda que permitan a los residentes crear un entorno de vida positivo para las familias que viven en vivienda pública. Los consejos de residentes pueden participar activamente mediante una colaboración con la [autoridad de vivienda] para asesorar y ayudar en todos los aspectos del funcionamiento de la vivienda pública".

— 24 CFR parte 964.100

Consejo de residentes debidamente elegido

Para que la autoridad de vivienda local (también llamada autoridad de vivienda pública o PHA) y el HUD reconozcan a su organización como consejo de residentes oficial (un "consejo de residentes debidamente elegido"), esta debe seguir ciertas pautas. Seguir estas pautas le da a su consejo de residentes ciertos beneficios, como el acceso a los fondos de participación de inquilinos y una mejor comunicación con la autoridad de vivienda. Cuando esta guía habla de un "consejo de residentes", se refiere a uno que sigue estas pautas.

Normas federales sobre vivienda pública: *Las regulaciones de vivienda pública se encuentran en el Código de Regulaciones Federales (CFR).*

La mayoría de las normas sobre la participación de inquilinos están en el Título 24, Vivienda y Desarrollo Urbano, Parte 964, Participación de Inquilinos y Oportunidades para Inquilinos en la Vivienda Pública.

24 CFR 964.100 *enlaza con la subsección sobre el papel del consejo de residentes. Haga clic en el enlace para leer las regulaciones en detalle.*

Representación: Los consejos de residentes pueden estar formados por personas que viven en una sola propiedad de vivienda pública (también llamada complejo residencial) o en varias propiedades (como complejos de sitios dispersos). Un consejo de residentes *jurisdiccional* (que se describe con más detalle más adelante) puede representar a todos los residentes atendidos por una autoridad de vivienda.

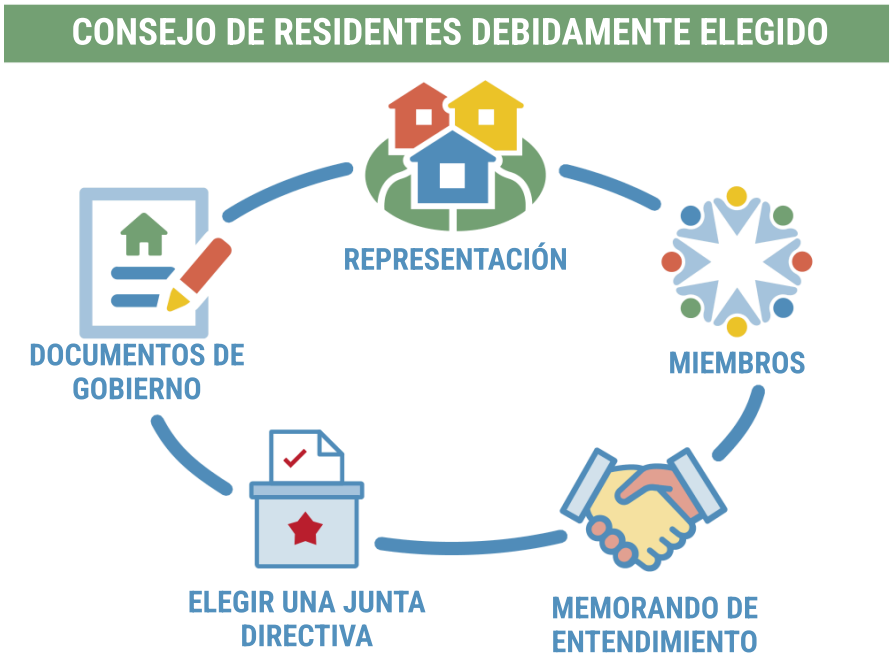
Miembros: Para ser miembro del consejo de residentes, usted debe vivir en una propiedad representada, figurar en el contrato de arrendamiento y tener al menos dieciocho años, o ser jefe de familia de cualquier edad. Un consejo de residentes debe representar a todos los residentes elegibles y a sus familias, sin discriminar.

Documentos de gobierno: La organización debe tener normas y procesos escritos, como estatutos y procedimientos organizativos, que establezcan cómo funcionará.

Elección de una Junta Directiva: Un consejo de residentes debe tener al menos cinco miembros de la Junta elegidos democráticamente por los miembros, como mínimo una vez cada tres años.

Memorando de Entendimiento: Las autoridades de vivienda con más de 250 unidades de vivienda pública *deben* tener un Memorando de Entendimiento (MOU) con el consejo de residentes que describa su acuerdo de colaboración. Este MOU debe actualizarse cada tres años.

Consulte el Modelo de Memorando de Entendimiento entre el consejo de residentes y la autoridad de vivienda incluido en este kit.



Cómo formar un consejo de residentes

Para formar un consejo de residentes, conviene hacer alcance comunitario para involucrar a los residentes y reunir a la gente, y luego seguir las pautas del HUD sobre las elecciones y la creación de los documentos de gobierno, para asegurarse de formar un consejo de residentes debidamente elegido.

1. **Averigüe si hay o ha habido un consejo de residentes:** Puede que exista un consejo de residentes poco activo al que usted pueda unirse y darle nueva energía. Si hubo uno en el pasado, es posible que algunas de las personas que participaron sigan ahí y puedan contarle su historia y lo que aprendieron.
2. **Hable (¡y escuche!) a sus vecinos:** Vaya de puerta en puerta y hable con sus vecinos sobre la formación de un consejo de residentes. Averigüe cuáles son sus preocupaciones e intereses. Anote los asuntos que deberían tratarse en la reunión. Asegúrese de incluir los intereses de los distintos grupos de personas (por ejemplo, si hay personas mayores y familias, asegúrese de que en la agenda haya temas que interesen a ambos grupos). Si están interesados, pídales sus datos de contacto e invítelos a una reunión.
3. **Hable con líderes de otros consejos de residentes:** Si en su zona hay un consejo de residentes jurisdiccional, es un excelente lugar para conectar con otros líderes de residentes. Puede informarse sobre sus reuniones a través de la autoridad de vivienda. Si no existe un consejo jurisdiccional, pida a la autoridad de vivienda que lo ponga en contacto con líderes de otras propiedades.
4. **Planifique una reunión:** Hable con el administrador de la propiedad para reservar un espacio para la reunión. Elija una fecha y hora que convengan a la mayoría y coloque volantes en lugares clave. Si es posible, reparta volantes de puerta en puerta. Si los residentes usan redes sociales o listas de correo electrónico, también puede enviar las invitaciones por esos medios.
5. **Vote para formar un consejo de residentes:** En una de las primeras reuniones, pueden votar para formar un consejo de residentes y hablar sobre cuáles serán sus propósitos y metas principales. Si es posible, invite a líderes de otro consejo de residentes o a un organizador de inquilinos para que hablen de su experiencia y den consejos.
6. **Decidan los estatutos y procedimientos:** Usen los **modelos de estatutos y procedimientos** para crear su estructura organizativa. Probablemente sea mejor que un grupo pequeño los analice y los presente al grupo general. El grupo completo votará para adoptar los documentos.
7. **Elijan una Junta Directiva:** Siguiendo las normas que hayan establecido, elijan una Junta Directiva.
8. **Realicen reuniones y eventos periódicos:** Definan las metas que el grupo quiere lograr y establezcan un calendario regular de reuniones. No dejen de hacer alcance comunitario con regularidad para invitar a los residentes a las reuniones.



Documentos personalizables

- *Guía para redactar los estatutos de un consejo de residentes de vivienda pública*
- *Modelo de estatutos del consejo de residentes*
- *Modelo de Memorando de Entendimiento entre el consejo de residentes y la autoridad de vivienda*
- *Modelo de procedimientos del consejo de residentes*
- *Modelos de formularios para reuniones*
- *Modelos de formularios para elecciones*

La autoridad de vivienda solo puede reconocer un consejo de residentes por propiedad a la vez; por eso, si ya existe un consejo de residentes "debidamente elegido", tendrá que trabajar con la organización existente en lugar de crear una nueva.

Funciones

La función básica de todo consejo de residentes es representar a los residentes. Todo consejo de residentes debe trabajar para decidir sus prioridades de forma democrática. Esto significa recoger la opinión del mayor número posible de personas y decidir en grupo qué asuntos abordar. **Las actividades en negrita son obligatorias para cumplir con las obligaciones de un consejo de residentes "debidamente elegido".**



Metas: los consejos de residentes exitosos trabajan para lograr lo siguiente:

- **Mantenerse en regla como consejo de residentes "debidamente elegido"** (¡obligatorio!)
- Representar los intereses de los residentes ante la autoridad de vivienda en asuntos de su comunidad como el mantenimiento, la seguridad, las políticas de la autoridad de vivienda y los programas
- Aumentar la participación mediante el alcance comunitario
- Establecer relaciones con la autoridad de vivienda y con organizaciones comunitarias que puedan apoyar a los residentes
- Informar a los residentes sobre sus derechos y responsabilidades como residentes de vivienda pública
- Traer programas a la comunidad para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las personas
- Crear un sentido de comunidad entre los residentes
- Obtener financiamiento mediante los fondos de participación de inquilinos y otras subvenciones para realizar actividades
- Conseguir espacios comunitarios para reuniones y para uso de los residentes
- Organizar actividades recreativas, servicios sociales y otras actividades de participación de los residentes
- Incorporar nuevos líderes entre los residentes



Métodos: para lograr esas metas, los consejos de residentes exitosos:

- **Realizan reuniones y elecciones periódicas (al menos cada 3 años) bien difundidas** (¡obligatorio!)
- **Negocian un Memorando de Entendimiento con la autoridad de vivienda** (obligatorio cuando la autoridad de vivienda tiene más de 250 unidades)
- **Llevan registros financieros precisos y transparentes sobre el uso de los fondos de participación de inquilinos** (¡obligatorio!)
- Organizan eventos para que los residentes se conozcan
- Invitan a oradores, incluido personal de la autoridad de vivienda, a los eventos del consejo de residentes

- Coordinan oportunidades de programas con la autoridad de vivienda y otras organizaciones
- Se reúnen periódicamente con la autoridad de vivienda
- Participan en el proceso del Plan de la autoridad de vivienda
- Tienen reuniones individuales con los residentes interesados
- Buscan y colaboran con proveedores de asistencia técnica que puedan ofrecer capacitación y apoyo a su consejo de residentes

Un consejo de residentes excelente trabaja para reclutar e involucrar a los residentes. Se esfuerza por reunir a las personas para fijar metas concretas que respondan a las necesidades de la comunidad, y trabaja para resolver problemas y alcanzar esas metas. Un consejo de residentes excelente construye comunidad, de modo que los residentes quieran participar. Los puntos que no son obligatorios siguen siendo prácticas recomendadas para tener consejos de residentes sólidos.



Para saber más, consulte la Guía 2: Cómo involucrar a los residentes y representar sus intereses, incluida en el kit.

El papel de la autoridad de vivienda ante el consejo de residentes

El HUD reconoce la "importancia de la participación de los residentes para crear un entorno de vida positivo y de su participación activa en la misión general de la vivienda pública" (**24 CFR parte 964**). El HUD exige que la autoridad de vivienda reconozca a un consejo de residentes debidamente elegido. El HUD anima a las autoridades de vivienda a fomentar una relación de trabajo constructiva con los consejos de residentes. Además, la autoridad de vivienda debe:

- Permitir que los residentes organicen un consejo de residentes
- Orientar y ayudar a los residentes a establecer y mantener un consejo de residentes.
- Proporcionar a los residentes o a cualquier consejo de residentes información actualizada sobre las políticas de la autoridad de vivienda en materia de participación de los inquilinos en la gestión.

Además, a las autoridades de vivienda con más de 250 unidades de vivienda pública se les exige (y a todas las PHA se les recomienda):

- Ofrecer espacio de oficina e instalaciones para reuniones sin costo y negociar el uso del espacio comunitario
- Garantizar una comunicación abierta y reuniones frecuentes con el o los consejos de residentes
- Fomentar comités mixtos de administración y residentes para trabajar en asuntos y planificar
- Negociar un acuerdo de colaboración (un Memorando de Entendimiento o MOU) con el consejo de residentes

En general, la autoridad de vivienda debe responder a las solicitudes razonables, pedir la opinión y las sugerencias de los residentes y mantener la comunicación con el consejo de residentes para resolver los problemas. Cabe señalar que, aunque la autoridad de vivienda puede ayudar y apoyar al consejo de residentes, este debe ser dirigido y administrado por los propios residentes.

Qué pueden hacer los consejos de residentes

En todo el país, los consejos de residentes de vivienda pública están logrando un gran impacto en sus comunidades. Los consejos de residentes:

Traen servicios y programas a sus comunidades

En Cincinnati, la Junta Asesora de Residentes Jurisdiccional (J-RAB) obtuvo subvenciones del Programa de Oportunidades y Autosuficiencia para Residentes (ROSS) del HUD. La J-RAB creó el Centro de Servicios y Coordinación Empresarial, que ofrece a los residentes apoyo en empleo, asuntos legales, salud mental, violencia doméstica y otros temas, además de gestión de casos y acompañamiento.

Influyen en los planes de desarrollo y modernización

En Baltimore, la autoridad de vivienda convirtió muchas propiedades de vivienda pública al programa de la Sección 8 a través del programa RAD. Los residentes organizados negociaron MOU que incluían protecciones para los residentes durante y después de la conversión RAD, entre ellas un procedimiento de quejas.

Crean corporaciones de gestión de residentes

En Nueva Orleans, los residentes de Guste Homes comenzaron a trabajar hacia la autogestión en 1988. Diez años después asumieron formalmente la administración, y hoy gestionan sus propios edificios y otras viviendas asequibles en Nueva Orleans.

Influyen en los Planes de la autoridad de vivienda

En Fall River, Massachusetts, la RAB está negociando la participación de los residentes en las inspecciones de las propiedades, para que un representante del consejo de residentes acompañe a los inspectores, además del administrador de la propiedad y el personal de mantenimiento.

Organizan a la gente para votar y abogar ante los funcionarios electos

En Chicago, los consejos de residentes organizan eventos para animar a sus residentes a votar.

En el condado de Los Ángeles, los residentes organizaron una visita al Concejo Municipal de Long Beach para reconocer las mejoras recientes en las calles y pedir más.

En Charleston-Kanawha (Virginia Occidental), un líder residente abogó ante un funcionario electo y logró que se repavimentaran las calles de la propiedad de 40 acres.

Documentos escritos del consejo de residentes

Su consejo de residentes creará varios documentos escritos. Estos documentos ayudan al consejo de residentes a tener una gestión eficaz. Los estatutos del consejo de residentes son el principal documento de gobierno. Los estatutos establecen:

- El proceso de toma de decisiones
- Cómo se elige a los líderes (la Junta Directiva) y, si es necesario, cómo se los destituye

- Cómo se pueden crear comités y qué pueden hacer
- Cómo maneja la organización sus finanzas

Modelo de estatutos del consejo de residentes

Aunque los estatutos establecen los requisitos mínimos para la toma de decisiones, muchos consejos de residentes optan por crear guías más detalladas sobre distintos procedimientos. El consejo de residentes puede delegar la redacción de estos procedimientos en comités. Por ejemplo, el comité electoral puede elaborar una guía detallada sobre cómo se realizan las elecciones de la Junta Directiva.

Modelo de procedimientos del consejo de residentes

Modelos de formularios para reuniones del consejo de residentes

Modelos de formularios para elecciones del consejo de residentes

Por último, el Memorando de Entendimiento es un documento elaborado y negociado conjuntamente por el consejo de residentes y la autoridad de vivienda que define la relación de trabajo entre ambos en aspectos como:

- qué apoyo dará la autoridad de vivienda al consejo de residentes
- qué programas y servicios llevará la autoridad de vivienda a la propiedad
- de qué maneras los miembros pueden hacerse oír ante la autoridad de vivienda en temas como la seguridad, el mantenimiento y la vida comunitaria

Modelo de Memorando de Entendimiento entre el consejo de residentes y la autoridad de vivienda

Para obtener información sobre cómo formar nuevos líderes continuamente, consulte la Guía 2: Cómo involucrar a los residentes y representar sus intereses.

Estructura de liderazgo

Los consejos de residentes eficaces involucran a todos sus residentes y toman decisiones mediante un proceso que incluye al mayor número de personas posible para identificar problemas, elaborar planes, encontrar soluciones y tomar decisiones. Incluso los consejos de residentes con una membresía muy sólida y activa tienen una Junta Directiva y a menudo recurren a comités para hacer el trabajo diario de dirigir la organización.

La Junta Directiva, a veces llamada Comité Ejecutivo, es el grupo que se encarga de la dirección y el funcionamiento diario del consejo de residentes.

Para más información sobre las funciones y responsabilidades de estos cargos, consulte la sección "Responsabilidades de los miembros de la Junta" del Modelo de procedimientos del consejo de residentes.

La Junta Directiva debe reunirse entre las reuniones generales de miembros y es responsable de:

- planificar las reuniones de miembros y avisar de ellas
- representar al consejo de residentes ante grupos externos y ante la autoridad de vivienda
- mantener al consejo de residentes en regla como consejo de residentes debidamente elegido

Es importante que la Junta represente a la comunidad en su conjunto. La Junta debe incluir miembros que representen al conjunto de los miembros, por ejemplo, según raza u origen étnico (sobre todo si esos grupos hablan un idioma distinto al de la mayoría), edad, composición familiar (por ejemplo, familias con hijos) y género. Si varias propiedades forman un mismo consejo de residentes, los miembros de la Junta también deben tener diversidad geográfica (algunos grupos optan por tener "capitanes de piso" o "capitanes de edificio" para asegurarse de ello).

Los miembros de la Junta Directiva deben ser personas dispuestas a trabajar en nombre de la organización, dignas de confianza y que antepongan los intereses de la comunidad. Para reconocer el trabajo de los miembros de la Junta y permitirles dedicar tiempo al consejo de residentes, algunos consejos les otorgan estipendios.

Para más información sobre los estipendios y los fondos de participación de inquilinos, consulte la Guía 9: Fondos de participación de inquilinos, incluida en este kit.

La Junta debe buscar capacitación continuamente para fortalecer la organización. La autoridad de vivienda puede ser una fuente de capacitación. También puede acudir a organizaciones comunitarias, como sociedades de asistencia legal, grupos locales de organización de inquilinos u organizaciones nacionales. La Junta también debe procurar continuamente incorporar nuevos líderes y nuevas voces.



Comités

¡Los comités son fundamentales para lograr resultados en cualquier organización! En las reuniones suelen surgir grandes ideas, pero a menudo es un comité el que perfecciona la idea y se asegura de que el trabajo se haga. Su consejo de residentes puede tener tanto comités especiales (que se reúnen hasta terminar un proyecto concreto) como comités permanentes (que existen de forma continua).

Ejemplos de comités especiales, también llamados grupos de trabajo:

- Un evento concreto, por ejemplo, un comité para el almuerzo del Día de la Madre o del Padre
- Un proyecto concreto, por ejemplo, preparar mochilas y útiles escolares para los niños antes del regreso a clases

Ejemplos de comités permanentes:

- Elecciones
- Finanzas y recaudación de fondos
- Participación de los miembros y desarrollo de liderazgo
- Juventud / educación
- Servicios y programas comunitarios
- Plan de la autoridad de vivienda / Junta Asesora de Residentes
- Comité mixto de administración y residentes de la autoridad de vivienda *(el HUD fomenta la formación de este comité para trabajar en asuntos y en la planificación)*

Los comités pueden formarse en una reunión de miembros y deben reunirse y trabajar entre reuniones. Los comités informan al grupo completo en las reuniones de miembros. Toda decisión importante, como organizar un evento o gastar dinero, debe volver a presentarse a los miembros. El comité debe hacer una propuesta y explicar por qué cree que es una buena idea. **Hay que animar a los miembros a unirse a los comités: ¡es una excelente manera de fomentar la participación y el liderazgo!**

Consejos de residentes jurisdiccionales

Los consejos de residentes pueden unirse para formar una organización, llamada consejo de residentes jurisdiccional, que representa los intereses de todos los residentes de vivienda pública bajo una misma autoridad de vivienda. Esta organización puede crearse mediante la unión de varios consejos de residentes, mediante la elección por parte de los consejos de uno o más representantes ante el grupo jurisdiccional, o mediante elecciones directas abiertas a todas las personas representadas. Al igual que un consejo de residentes de un complejo específico, el consejo de residentes jurisdiccional puede abogar ante la autoridad de vivienda. El HUD exige que la autoridad de vivienda "se reúna periódicamente y planifique con esta organización, así como con el o los consejos de residentes [de cada complejo]" (**24 CFR parte 964.105**).

La autoridad de vivienda debe nombrar al consejo de residentes jurisdiccional o a sus representantes en una Junta Asesora de Residentes (RAB) cuando elabore el "Plan" de la autoridad de vivienda. El Plan es una guía integral de las políticas, normas, programas, operaciones y estrategias de la agencia para cumplir sus metas. La Junta Asesora de Residentes es un grupo de residentes que asesora y ayuda a la autoridad de vivienda a elaborar el Plan. Puede haber otras RAB además de esta. En algunos lugares, el consejo de residentes jurisdiccional y la RAB son la misma organización.

En Chicago, el Consejo Asesor Central (el consejo de residentes jurisdiccional) está formado por el presidente de cada Consejo Asesor Local. Hay un Consejo Asesor Local (LAC) para cada una de las 11 propiedades familiares y 3 LAC que representan a los edificios para personas mayores en su zona de la ciudad. El Consejo Asesor Central se reúne mensualmente. La junta ejecutiva, elegida por el CAC en pleno, también se reúne cada mes y funciona como Junta Asesora de Residentes.

En Cincinnati, el consejo de residentes jurisdiccional se llama "Junta Asesora de Residentes Jurisdiccional" (J-RAB) y es una organización constituida como 501(c)(3). Cada edificio tiene un consejo de residentes, y los presidentes de los edificios forman el Comité de Presidentes (la junta) de la J-RAB. La J-RAB tiene su propio personal y recibe subvenciones directamente del HUD y de otras fuentes.

Para ideas sobre cómo organizar y dirigir las reuniones del consejo de residentes, consulte la Guía 3: Cómo realizar reuniones eficaces del consejo de residentes

Para más ideas sobre alcance comunitario y participación, consulte la Guía 2: Cómo involucrar a los residentes y representar sus intereses

Para información sobre los fondos de participación de inquilinos, consulte la guía Fondos de participación de inquilinos y los modelos correspondientes

Recursos

Información sobre los derechos de los inquilinos por estado: https://www.hud.gov/topics/rental_assistance/tenantrights

National Low-Income Housing Coalition (2001): Resident Participation in Public Housing, Part 964 Regulations, Outline of Key Features (Participación de los residentes en la vivienda pública: resumen de los puntos clave de las regulaciones de la Parte 964): **https://nlihc.org/sites/default/files/Part-964_Resident-Participation-in-Public-Housing.pdf**

National Housing Law Project, recursos relacionados con la vivienda pública: **https://www.nhlp.org/resource-center/public-housing/**

The Massachusetts Union of Public Housing Tenants, cuyos miembros son las organizaciones locales de inquilinos de vivienda pública, ofrece capacitación, defensa y recursos. Muchos de estos recursos son útiles para residentes de vivienda pública de todo el país: **https://massunion.org/**

Guía de referencia rápida para organizar un World Café, con sugerencias para invitar a los residentes a conversar: **http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Cafe-To-Go-Revised.pdf**

Código de Regulaciones Federales de EE. UU. sobre la participación de inquilinos y las oportunidades para inquilinos en la vivienda pública: Título 24, Vivienda y Desarrollo Urbano, Parte 964, Participación de Inquilinos y Oportunidades para Inquilinos en la Vivienda Pública, Subparte B, Participación de Inquilinos: **https://www.govregs.com/regulations/title24_chapterIX_part964_subpartB**